

1500603-79.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª. Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... e 1500978-38.2020.8.26.0571, ambos por tráfico de drogas, conforme certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes (fls. 177/183 e 372/376), não tendo transcorrido o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP).

Presente a atenuante da confissão espontânea no tocante ao réu Daniel (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Verifico que, na data dos fatos, os acusados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500603-79.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500603-79.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109659/2022 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 159/162) em face de LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote", de DIEGO ANTÔNIO ASSUMPÇÃO DE JESUS, vulgo "Zoio", e de DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Gigante", devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal (CP), porque, no dia 23 de abril de 2022, por volta das 06h40, na Rua Plínio Alves Pinto, n.º 45, Bairro Scagion, nesta cidade e comarca de Tietê/SP, os acusados, supostamente, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e com restrição da liberdade da vítima Carlos Alberto Vicentim, os seguintes bens: telefone da marca Motorola, quatro cartões bancários, relógio de pulso da marca Technos, um colar dourado, R\$ 464,50 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie, documentos pessoais em nome da vítima, uma faca da marca Tramontina, além de panelas, talheres, botijão de gás, duas televisões, roupas, alimentos, entre outros objetos que já tinham sido

colocados no interior do veículo da vítima.

Consta da denúncia que os acusados, após planejarem o crime de roubo e estudarem a residência do vítima, dirigiram-se ao local do fato; que, enquanto o réu Daniel permaneceu do lado de fora da residência, dando cobertura aos comparsas, Luiz e Diego adentraram na casa da vítima Carlos; que Luiz e Diego, com uma faca, renderam a vítima, amarrando uma camiseta em seu rosto e outra camiseta em suas mãos; que Diego teria vasculhado a casa de Carlos, subtraindo objetos e utensílios domésticos e colocando a sua maioria no interior do veículo da vítima, enquanto Luiz mantinha a vítima subjugada, exigindo que lhe fornecesse as senhas dos cartões bancários, sob ameaça de que mutilaria seus dedos. Narra a peça acusatória que os policiais militares foram acionados e, por cima do muro, visualizaram Luiz e Diego no interior da residência, levando os objetos para o veículo da vítima; que Daniel prontamente fugiu do local, ao passo que Luiz e Diego se evadiram pelos fundos da casa, tendo os últimos sido acompanhados e abordados pelos policiais; que, com Diego, foi encontrada uma bolsinha preta, que continha em seu interior dois aparelhos celulares, (um Samsung Galaxy J4 azul e um Motorola preto), 04 cartões bancários em nome da vítima Carlos Alberto, um relógio de pulso da marca Technos e R\$ 64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas; que os policiais se dirigiram à residência de Daniel, que confessou o delito. Consta da inicial que não foram recuperados os seguintes bens da vítima: duas notas de R\$ 200,00 (duzentos reais) e o documento de seu veículo Fiat/Uno, placas DHS-6775.

Os réus foram presos e autuados em flagrante de delito (fls. 01/02).

Homologadas as prisões em flagrante, foram convertidas em preventiva (fls. 131/136).

A denúncia foi recebida em 06/05/2022 (fl. 164).

Devidamente citados (fls. 208/210), os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 227/236 - Luiz; fl. 237 - Diego; fls. 240/250 - Daniel).

A defesa de Daniel impetrou habeas corpus, que teve sua liminar indeferida nos autos de n.º 2130723-10.2022.8.26.0000 (fls. 256/268).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 271/272), foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva da vítima, das testemunhas, e, ao final, os réus foram interrogados.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), as partes nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência n.º BE9987-1/2021 (fls. 03/09); termos de depoimento (fls. 12/15, 19 e 153); termo de declarações (fl. 16/17); auto de reconhecimento (fl. 18); auto de exibição/apreensão (fls. 20/23); auto de entrega (fl. 24); termos de interrogatório (fls. 26/31); relatório final do inquérito policial (fls. 154/155); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria dos réus mostra-se plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima CARLOS ALBERTO VICENTIM esclareceu que, na data dos fatos, escutou um barulho, por volta das 5h20min da manhã, como se fosse alguém pulando o muro; que, passados uns minutos, como sua cachorra estava latindo, foi ver o que estava acontecendo; que, chegando ao portão, foi surpreendida por dois indivíduos encapuzados; que sentiu um "gelado no pescoço", mas não soube dizer se se tratava de arma; que o indivíduo da sua frente lhe mostrou uma faca. Acrescentou que sua vizinha lhe disse que havia uma terceira pessoa do lado de fora da casa, mas que a vítima não viu quem era. Relatou a vítima que ficou em torno de 1h amarrada nos pulsos e com uma blusa enrolada na cabeça. Declarou que os indivíduos pegaram outra faca da casa da vítima e também a utilizaram para as ameaças. Disse que os dois indivíduos que estavam dentro da casa estavam conversando com alguém de fora pelo

celular. Mencionou que os indivíduos carregavam o veículo para partir, quando a polícia chegou. Disse que, durante a empreitada criminosa, um dos indivíduos ficou no quarto com a vítima, e outro ficou pegando os objetos; que não viu o terceiro. Aduziu que estavam encapuzados e que só conseguiu ver os olhos - o semblante - do indivíduo que ficou consigo no quarto, durante alguns momentos em que caiu a blusa da cabeça da vítima. Declarou que foi um vizinho quem chamou a polícia; que escutou a polícia bater, e depois, os criminosos descendo a escada; que, nesse momento, a vítima gritou para a polícia. Mencionou que o seu prejuízo foi de R\$ 400,00. Trouxe à audiência uma folha de papel que conteria anotações feitas pelos acusados na data do fato, no momento em que eles tentavam descobrir as senhas dos cartões, objeto que foi apreendido no ato.

Em juízo, a vítima não conseguiu reconhecer o réu Luiz quando esse foi posto juntamente com outras pessoas a ele semelhantes, nos moldes do art. 226 do CPP. Na fase inquisitiva, Carlos Alberto Vicentim reconheceu o réu Luiz, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do fato (fl. 18).

Ressalto que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando em consonância com o acervo probatório coligido nos autos, assume especial relevância, visto que tais delitos são comumente cometidos às escondidas e sem testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018) (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Apelação - Roubo circunstanciado - Recurso defensivo - Pretendida a absolvição por insuficiência de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Vítima que narrou a empreitada criminosa de forma detalhada e sem contradições - Nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial relevância - (...) (TJSP; Apelação Criminal 0036065-82.2016.8.26.0050; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

No mais, a testemunha ANA ROSA FERREIRA CARMINATTI, vizinha da vítima, narrou, em juízo, que, na data e hora dos fatos, viu um homem sentado na calçada, falando no celular, a um pouco mais de meio quarteirão da casa de Carlos.

A par disso, a testemunha FERNANDA MICHELLE MARTINS DA SILVA, ex-namorada do acusado Luiz, disse que sabia que Luiz roubava, mas preferia não se envolver; que durante o tempo em que namorou com Luiz, ficou sabendo de um roubo no ferro velho e um roubo dentro da "xereta"; que sobre o roubo na Plínio, sabia pouco; que Diego e Luiz lhe falaram que iriam fazer esse roubo, que ela os aconselhou a não fazer, mas que eles não lhe ouviram; que não soube se havia mais alguém envolvido; que conhece Daniel, vulgo "Gigante"; que Daniel lhe falou que nesse roubo na Plínio ele ficou de "olheiro". Indagada, disse que não sabe sobre as circunstâncias desse roubo na Plínio, porque procurou não se envolver; que, na data dos fatos, estava em Botucatu, porque sua filha fazia tratamento de saúde lá.

A testemunha FILIPE ALVES RAMIRES, policial militar, disse que, na data dos fatos, receberam uma ocorrência de atitude suspeita, tendo o vizinho da vítima informado que ela residia sozinha, mas que estava ouvindo gritos vindos da casa dela; que o depoente foi com seu parceiro ao local; que visualizaram dentro da residência dois indivíduos encapuzados carregando o carro da vítima; que os indivíduos se evadiram pelo fundo da casa, que dava acesso a uma mata; que o depoente desembarcou da viatura, entrou na área verde e conseguiu abordar Luiz; que Diego correu para a via de novo, e o seu parceiro conseguiu abordá-lo na rua de cima; que encontraram com Diego dinheiro, cartão, relógio e objetos da vítima; que, nesse momento, voltaram à residência, e a vítima reconheceu os dois indivíduos. Relatou a testemunha que a vizinha denunciante tinha dito que havia outro indivíduo na rua. Declarou que, durante a ocorrência, Luiz e Diego informaram que Daniel estava exercendo a função

de olheiro e passaram o endereço dele; que foram à casa de Daniel, que foi questionado e confessou a prática do roubo. Acrescentou que os indivíduos estavam com a face coberta; que Luiz tinha uma camiseta amarrada no rosto. No mesmo sentido, a testemunha ADRIANO FELICIANO DE SOUZA JUNIOR, policial militar, narrou que receberam ocorrência de averiguação, no sentido de que o vizinho estava achando estranha a movimentação da casa do lado. Disse que foram ao local, e o seu parceiro subiu no muro, tendo conseguido visualizar dois indivíduos encapuzados, Luiz e Diego, carregando o carro da vítima; que a vítima estava encapuzada, amordaçada e com as mãos amarradas; que, quando os indivíduos visualizaram o policial, correram da residência para uma área de mata; que os policiais patrulharam ao entorno da área; que o depoente conseguiu encontrar Diego saindo da área verde, e que o seu parceiro desceu da viatura e foi ao encalço de Luiz, tendo saído da mata o trazendo detido; mencionou que levaram os Luiz e Diego até a vítima, que os reconheceu. Esclareceu que Diego estava com o relógio, com o celular da vítima, bastantes moedas no bolso. Disse que havia mais muitas moedas no carro da vítima. Relatou que, quando os indivíduos saíram da casa, eles largaram as facas, tendo uma delas sido encontrada no terreno ao lado. Declarou que uma das vizinhas informou à equipe que vira um homem na rua observando as casas no momento do crime e que achou isso suspeito; que, diante dessa informação, conversaram com Diego e com Luiz, esses que informaram que essa terceira pessoa seria Daniel. Disse que os policiais foram até a casa de Daniel, que assumiu que participou do delito. Mencionou que, na residência de Daniel, foram apreendidos documentos que eram de Fernanda, namorada do Luiz; que Diego e Luiz estavam bem agressivos e que foi necessário o uso da força para algemá-los.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo os réus e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Interrogado, o réu LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR negou a prática dos fatos. Relatou que sua ex-namorada, Fernanda Michelle, descobriu uma traição sua; que no início ela disse que estava tudo bem e que não iria lhe abandonar, mas depois ela terminou com o interrogando, motivo pelo qual ele recaiu nas drogas; que, na data dos fatos, estava usando drogas próximo à portaria da "xereta", no meio do mato, quando foi abordado pelos policiais com de agressões; que lhe levaram até o quarteirão debaixo, onde estava a viatura; que, quando chegou na viatura, encontrou Diego, quem não conhecia até esse dia; que os policiais lhes levaram na casa desse idoso e depois para a delegacia. Narrou que, após a prisão do acusado, Fernanda fez uma postagem dizendo que estava tudo bem, mas depois disse que iria "ferrar com a sua vida". Disse que conhecia Daniel de vista, porque morava perto da mãe dele; que se recorda de festas de chácara em que ele era segurança; que não tinha nenhuma inimizade com Daniel e não soube explicar por que ele teria dito que praticou o roubo juntamente com interrogando. Mencionou que estava sob influência de crack; que tem tatuagens nas mãos; que possui 1,82m mais ou menos; que seu cabelo sempre foi dessa cor; que tinha 72 ou 73 kg na época da prisão.

O réu DIEGO ANTÔNIO ASSUMPCÃO DE JESUS, por sua vez, confessou a prática do fato. Disse que tinha comprado uma moto de um amigo seu de Campinas; que combinou que todo dia 30 iria pagar a ele parceladamente; que praticou o roubo para conseguir dinheiro, porque estava sendo ameaçado por esse vendedor; que o nome desse amigo era Caio César (em outro momento do interrogatório, mencionou Igor, depois corrigiu para Caio). Indagado, disse que não conhecia Luiz Alves. Sobre os fatos, relatou que estava nas proximidades da casa e convidou um "cara" na rua, que era usuário de drogas, para praticar o roubo; que essa pessoa era Daniel; que o interrogando disse

a Daniel que o ajudaria a usufruir da droga dele; que Daniel entrou com o interrogando na casa da vítima; que pularam o muro da casa e entraram; que pediu para o Daniel ficar cuidando do senhorzinho, enquanto o interrogando ia procurar dinheiro na casa; que, quando voltou, a vítima já estava amarrada; que ninguém ficou na frente da casa cuidando; que, quando os policiais correram para lhes pegar, “do nada” o policial trouxe Luiz da rua de cima. Indagado, disse que não conhecia Fernanda Michelle. Disse que estava sozinho carregando o carro com os objetos para vender, enquanto Daniel estava com a vítima. mencionou que não pensou em faca em momento algum, mas que o Daniel que pegou; que não viu a vítima sendo ameaçada. Disse que o assalto durou uma hora e pouco.

Interrogado o réu DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA também confessou a prática do delito. Disse que estava em casa, bebendo e usando drogas com Diego, quando lhe veio na cabeça de fazer isso e então fez essa “burrice”; que estavam só o interrogando e Diego na prática desse roubo; que Luiz não estava junto; que o interrogando ficou do lado de fora da casa, enquanto Diego entrou; que não sabia o que tinha acontecido lá dentro; que, como Diego estava demorando muito, foi embora; que ficou lá de tocaia por volta de 2 horas; que só conhecia o Luiz de vista; que conhecia Fernanda Michelle, porque ela alugou 3 cômodos no fundo da sua casa; que não sabe se foi usada faca no roubo; que nem chegou a ver a vítima. Indagado pelo Promotor de Justiça, confirmou seu depoimento de delegacia, mas disse que estava muito mal, sob influência de álcool e de drogas, já havia passado muito tempo, e Luiz já tinha sido preso ali, então disse que ele estava junto. Disse que não entrou na casa com Diego, nem viu faca.

Após instrução processual, tenho que a prova é robusta a embasar a condenação dos três réus pelo delito a eles imputado.

Quanto a Luiz e a Diego, eles foram presos em flagrante pelos policiais militares, saindo de área verde, após perseguição na qual os agentes de segurança foram em seu encalço. Com Diego foi apreendida parte res furtiva, bens que foram reconhecidos pela vítima como de sua propriedade e a ela devolvidos (fls. 20/25).

No que concerne a Daniel, a polícia só chegou a ele diante das próprias declarações dos corréus, que disseram que foi Daniel quem atuou de “olheiro” durante o crime, corroborando o testemunho de Ana Rosa Ferreira Carminatti, vizinha da vítima, que narrou em juízo ter visto uma pessoa sentada na calçada na data e hora dos fatos. Apesar de Diego e Daniel terem dito, em juízo, que somente praticaram o delito em dois, é certo que, em fase policial, a confissão de Daniel foi no sentido de que todos os três réus cometeram o roubo (fls. 30/31).

Ademais, a testemunha Fernanda Michelle Martins da Silva disse, em juízo, que Diego e Luiz lhe falaram que iriam cometer o crime, tendo ela os aconselhado a não fazê-lo. Declarou a testemunha, ainda, que o próprio Daniel lhe contara ter atuado de “olheiro” no delito.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o roubo foi cometido pelos corréus em coautoria.

Além disso, constata-se a presença da majorante pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP), visto que, conforme o depoimento dela em juízo, permaneceu amarrada e trancada por aproximadamente uma hora, o que foi confirmado por Diego e por Daniel em juízo. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ:

“1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V do Código Penal, se faz necessário que a privação de liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito”. (STJ, HC 461.471-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 20/09/2018).

Reconheço, ainda, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, pois o roubo foi praticado mediante arma branca, conforme confirmado pela vítima em seu depoimento em juízo.

Dessa forma, tenho que as condutas praticadas pelos acusados, concernentes em subtrair, mediante violência, coisas alheias móveis, agindo em concurso de pessoas, restringindo a liberdade da vítima e com o emprego de arma branca, se amoldam ao tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP.

Não acolho a tese defensiva da tentativa. O crime foi consumado, uma vez que houve a inversão do caráter da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade da vítima. Conforme a jurisprudência majoritária do C. STJ e do E. TJSP, aplica-se a teoria da amotio ou da apprehensio no que concerne ao momento consumativo dos crimes de furto e de roubo, segundo a qual os delitos se consumam com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. Nesse sentido, em relação ao roubo, a Súmula 582 do STJ.

Não concorrem minorantes.

Presente a agravante da reincidência, no que concerne aos acusados Luiz e Diego. Luiz é duplamente reincidente, pois foi condenado, com trânsito em julgado, nos processos de n.ºs 0001192-94.2018.8.26.0629, por roubo majorado, e 0005012-34.2012.8.26.0629, por furto qualificado, conforme certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes (fls. 184/194 e 377/381), não tendo transcorrido o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP).

Diego também é duplamente reincidente, tendo sido condenado, com trânsito em julgado, nos processos de n.ºs 0003777-66.2020.8.26.0624 e 1500978-38.2020.8.26.0571, ambos por tráfico de drogas, conforme certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes (fls. 177/183 e 372/376), não tendo transcorrido o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP).

Presente a atenuante da confissão espontânea no tocante ao réu Daniel (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Verifico que, na data dos fatos, os acusados eram imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude de seus comportamentos e lhes eram exigíveis condutas diversas. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram os fatos descritos na denúncia, razão pela qual devem responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria das penas.

1. Da dosimetria da pena de Luiz Alves dos Santos Júnior

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu tem maus antecedentes, porque reincidente, entretanto deixo de valorar essa circunstância nesta fase, evitando bis in idem. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Valoro negativamente as circunstâncias do delito em razão do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, já que tais condições não serão consideradas na terceira fase, considerando que o delito já é majorado pelo emprego de arma branca. Consigno que, conforme a jurisprudência do STJ, o deslocamento das majorantes sobressalentes para outras fases da dosimetria é o recurso que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena (HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 18/12/2020). Logo, aumento a pena em 1/6 em razão das circunstâncias negativas. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva.

Fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, pois o acusado foi condenado, com trânsito em julgado, nos processos de n.ºs 0001192-94.2018.8.26.0629, por roubo majorado, e 0005012-34.2012.8.26.0629, por furto qualificado, conforme certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes (fls. 184/194 e 377/381), não tendo transcorrido o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP). Assim, agravo a pena em 1/5.

Fixo a pena intermediária em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, já tendo sido migradas para a primeira fase da dosimetria as circunstâncias dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, utilizo a causa de aumento do inciso VII (emprego de arma branca) do mesmo dispositivo legal para majorar a reprimenda em 1/3.

Fica LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR definitivamente condenado a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP, diante da reincidência.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado e diante das informações por ele prestadas em juízo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda.

2. Da dosimetria da pena de Diego Antônio Assumpção de Jesus

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu tem maus antecedentes, porque reincidente, entretanto deixo de valorar essa circunstância nesta fase, evitando bis in idem. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Valoro negativamente as circunstâncias do delito em razão do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, já que tais condições não serão consideradas na terceira fase, considerando que o delito já é majorado pelo emprego de arma branca. Consigno que, conforme a jurisprudência do STJ, o deslocamento das majorantes sobressalentes para outras fases da dosimetria é o recurso que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena (HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 18/12/2020). Logo, aumento a pena em 1/6 em razão das circunstâncias negativas. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva.

Fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, pois o acusado foi condenado, com trânsito em julgado, nos processos de n.ºs 0003777-66.2020.8.26.0624 e 1500978-38.2020.8.26.0571, ambos por tráfico de drogas, conforme certidão de distribuições criminais e folha de antecedentes (fls. 177/183 e 372/376), não tendo transcorrido o período depurador (arts. 61, I, e 63 do CP).

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), pois tal circunstância foi utilizada na formação do convencimento do juízo, conforme a Súmula 545 do STJ. Assim, em que pese a confissão não tenha abrangido todas as majorantes, deve ser aplicada a atenuante, consoante entendimento jurisprudencial: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. (...)" (AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

No caso, não pode a confissão sobrepor-se completamente sobre a dupla reincidência, operando-se a pura e simples compensação. Acresço, portanto, a reprimenda em 1/8, considerando, de um lado, a dupla reincidência, e de outro, a confissão espontânea, procedendo a uma compensação parcial, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema:

"(...) No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redundará em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da

individualização da pena e da proporcionalidade." (STJ, HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) Fixo a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, já tendo sido migradas para a primeira fase da dosimetria as circunstâncias dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, utilizo a causa de aumento do inciso VII (emprego de arma branca) do mesmo dispositivo legal para majorar a reprimenda em 1/3.

Fica DIEGO ANTÔNIO ASSUMÇÃO DE JESUS definitivamente condenado a 7 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP, diante da reincidência.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado e diante das informações por ele prestadas em juízo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda.

3. Da dosimetria da pena de Daniel Vieira de Oliveira

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu tem bons antecedentes (fls. 174/176). Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos e consequências do crime são comuns à espécie. Valoro negativamente as circunstâncias do delito em razão do concurso de pessoas e da restrição de liberdade da vítima, já que tais condições não serão consideradas na terceira fase, considerando que o delito já é majorado pelo emprego de arma branca. Consigno que, conforme a jurisprudência do STJ, o deslocamento das majorantes sobressalentes para outras fases da dosimetria é o recurso que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena (HC n. 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 18/12/2020). Logo, aumento a pena em 1/6 em razão das circunstâncias negativas. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva.

Fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, com base nas mesmas considerações apontadas quando da dosimetria da pena do acusado Diego, reconheço a atenuante da confissão espontânea para o réu Daniel, ainda que feita de forma parcial (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ). Atenuo a pena, que retorna ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, já tendo sido migradas para a primeira fase da dosimetria as circunstâncias dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP, utilizo a causa de aumento do inciso VII (emprego de arma branca) do mesmo dispositivo legal para majorar a reprimenda em 1/3.

Fica DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA definitivamente condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º, b, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado e diante das informações por ele prestadas em juízo, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia,

para:

a) CONDENAR LUIZ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo "Fiote", já qualificado, como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP, às penas de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 17 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

b) CONDENAR DIEGO ANTÔNIO ASSUMPCÃO DE JESUS, vulgo "Zoio", já qualificado, como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

c) CONDENAR DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA, vulgo "Gigante", já qualificado, como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Tendo sido requerida na petição inicial a fixação de indenização mínima à vítima, e considerando a narrativa de Carlos Alberto Vicentim acerca do seu prejuízo, condeno os sentenciados, de forma solidária, a lhe pagarem indenização mínima, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de reparação pelos danos materiais sofridos (art. 387, IV, do CPP). A quantia deve ser atualizada monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do evento danoso (23/04/2022), conforme art. 398 do Código Civil (CC) e Súmulas 43 e 54 do STJ.

Mantenho as prisões preventivas (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento dos acusados ao cárcere para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas. Os réus estão sendo condenado nesta sentença pelo delito de roubo triplamente majorado, cometido pelo concurso de três indivíduos, mediante restrição de liberdade da vítima e com emprego de arma branca. Ademais, Luiz e Diego são duplamente reincidentes, sendo o primeiro reincidente específico em roubo majorado. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Oficie-se à SAP para que proceda à transferência do acusado Daniel para estabelecimento prisional adequado ao regime ora fixado.

Condeno os réus ao pagamento de custas processuais (art. 804 do CPP), cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça, que ora lhes defiro. Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso os patronos dos réus tenham sido nomeados com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando as condenações;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;

d) expeçam-se guias de execução;

e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Tiete, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA